7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 3회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	24문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 축척변경에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청에 축척변경위원회를 둔다.

② 지적소관청은 축척변경 시행지역의 각 필지별 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 새로 정하여야 한다.

③ 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우 축척변경을 할 수 있다.

④ 지적소관청은 토지소유자의 신청 또는 지적소관청의 직권으로 일정한 지역을 정하여 그 지역의 축척을 변경할 수 있다.

⑤ "축척변경"이란 지적도나 임야도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

2. 다음 ( )안을 적절하게 채운 것은?

> 지적소관청은 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 (㉠) 이상의 동의를 받아 (㉡)을 거친 후 (㉢)을 받아야 한다.

① ㉠ 2분의 1 ㉡ 축척변경위원회의 의결 ㉢ 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인

② ㉠ 3분의 2 ㉡ 축척변경위원회의 의결 ㉢ 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인

③ ㉠ 4분의 3 ㉡ 축척변경위원회의 의결 ㉢ 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인

④ ㉠ 3분의 2 ㉡ 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인 ㉢ 축척변경위원회의 의결

⑤ ㉠ 4분의 3 ㉡ 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인 ㉢ 축척변경위원회의 의결

3. 축척변경에 관한 다음 내용 중 틀린 것은 모두 몇 개인가?

> ㉠ 축척변경을 신청하는 토지소유자는 축척변경 사유를 적은 신청서에 토지소유자 3분의 2 이상의 동의서를 첨부하여 지적소관청에 제출하여야 한다.
> ㉡ 지적소관청은 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체 없이 20일 이상 공고하여야 한다.
> ㉢ 축척변경 시행지역의 토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 된 날부터 15일 이내에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 경계점표지를 설치하여야 한다.
> ㉣ 축척변경위원회의 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

⑤ 없음

4. 축척변경절차에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 축척변경위원회 위원의 2분의 1 이상을 토지소유자로 하여야 한다.

② 토지소유자 전원이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우에는 청산하지 아니한다.

③ 필지별 증감면적이 허용범위 이내인 경우 청산하지 아니한다.

④ 지적소관청은 청산금이 결정되었다는 뜻을 20일 이상 공고하여 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.

⑤ 청산금의 합계에 차액이 생긴 경우 초과액은 그 지방자치단체의 수입으로 하고, 부족액은 그 지방자치단체가 부담한다.

5. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 축척변경에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 시행공고일 현재의 지적공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 축척변경 지번별 조서를 작성하여야 한다.

② 지적소관청은 청산금을 산정하였을 때에는 청산금 조서(축척변경 지번별 조서에 필지별 청산금 명세를 적은 것을 말한다)를 작성하고, 청산금이 결정되었다는 뜻을 15일 이상 공고하여야 한다.

③ 지적소관청은 청산금의 결정을 공고한 날부터 20일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부고지 또는 수령통지를 하여야 한다.

④ 납부고지를 받은 자는 그 고지를 받은 날부터 6개월 이내에 청산금을 지적소관청에 내야 한다.

⑤ 납부고지되거나 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 1개월 이내에 축척변경위원회에 이의신청을 할 수 있다.

6. 축척변경위원회에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 축척변경위원회는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하여야 한다.

② 축척변경 시행지역의 토지소유자가 4명 이하일 때에는 토지소유자 전원을 위원으로 위촉하여야 한다.

③ 위원은 해당 축척변경 시행지역의 토지소유자로서 지역 사정에 정통한 사람 또는 지적에 관하여 전문지식을 가진 사람 중에서 지적소관청이 위촉한다.

④ 축척변경위원회의 위원에게는 예산의 범위에서 출석수당과 여비, 그 밖의 실비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 위원장은 축척변경위원회의 회의를 소집할 때에는 회의일시·장소 및 심의안건을 회의 개최 5일 전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다.

7. 공간정보의 구축과 관리에 관한 법령 상 다음 ( )에 들어갈 내용 중 옳은 것은?

> 도시개발사업 등의 착수·변경 또는 완료 사실은 그 사유가 발생한 날부터 (㉠) 이내에 (㉡)가 (㉢)에 신고하여야 한다.

① ㉠ 10일 ㉡ 토지소유자 ㉢ 시도지사
② ㉠ 15일 ㉡ 토지소유자 ㉢ 국토교통부장관
③ ㉠ 15일 ㉡ 사업시행자 ㉢ 지적소관청
④ ㉠ 20일 ㉡ 사업시행자 ㉢ 시도지사
⑤ ㉠ 30일 ㉡ 시도지사 ㉢ 국토교통부장관

8. 도시개발사업 등에 따른 토지이동에 대한 다음 내용 중 옳은 것은?

① 해당 사업의 시행자 또는 토지소유자가 지적소관청에 토지의 이동을 신청하여야 한다.

② 도시개발사업 등에 따른 토지의 이동은 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 때에 이루어진 것으로 본다.

③ 사업의 착수 또는 변경의 신고가 된 토지의 소유자가 해당 토지의 이동을 원하는 경우에는 해당 사업의 시행자에게 그 토지의 이동을 신청하여야 한다.

④ 도시개발사업 등의 착수·변경 또는 완료 사실의 신고는 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 사업시행자가 지적소관청에 하여야 한다.

⑤ 주택건설사업시행자가 파산한 경우 그 주택시공을 보증한 자는 토지이동을 신청할 수 있으나 입주예정자가 토지이동을 신청할 수는 없다.

9. 등록사항정정에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 토지소유자는 지적공부의 등록사항에 잘못이 있음을 발견하면 지적소관청에 그 정정을 신청할 수 있다.

② 정정사항이 토지소유자에 관한 사항인 경우에는 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 정정하여야 한다.

③ 토지소유자의 정정신청으로 인접 토지의 경계가 변경되는 경우에는 인접 토지소유자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 확정판결서 정본을 제출하여야 한다.

④ 등록사항의 정정신청이 경계의 변경을 가져오는 경우에 인접토지소유자의 승낙서를 첨부하였다면 등록사항 정정 측량성과도를 제출할 필요는 없다.

⑤ 등록사항의 정정신청이 면적의 변경을 가져오는 경우에는 등록사항 정정 측량성과도를 제출하여야 한다.

10. 다음 중 지적소관청이 등록사항을 직권정정할 수 없는 경우는 모두 몇 개인가?

㉠ 지적공부의 등록사항이 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
㉡ 토지이용계획확인서의 내용과 다르게 정리된 경우
㉢ 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
㉣ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우
㉤ 합필등기신청을 각하하였다는 등기관의 통지가 있는 경우(지적소관청의 착오로 잘못 합병한 경우만 해당)

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

11. 등록사항정정에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 토지의 표시가 잘못되었음을 발견하였을 때에는 대장의 사유란에 “등록사항정정 대상토지”라고 적어야 한다.

② 등록사항 정정 대상토지에 대한 대장을 열람하게 하거나 등본을 발급하는 때에는 “등록사항 정정 대상토지”라고 적은 부분을 흑백의 반전(反轉)으로 표시하거나 붉은색으로 적어야 한다.

③ 지적소관청은 토지의 표시가 잘못되었음을 발견하였을 때에는 토지소유자에게 등록사항 정정 신청을 할 수 있도록 그 사유를 통지하여야 한다.

④ 다만, 지적소관청이 직권으로 정정할 수 있는 경우에는 토지소유자에게 통지를 하지 아니할 수 있다.

⑤ 등록사항 정정을 신청할 때 소유자가 제출해야 할 서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 국토교통부장관의 확인으로 제출을 갈음할 수 있다.

12. 토지소유자에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적공부에 등록된 토지소유자는 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 정정하거나 정리한다.

② 신규등록하는 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록한다.

③ 등기부에 적혀 있는 토지의 표시가 지적공부와 일치하지 아니하면 토지소유자를
정리할 수 없다.

④ 총괄청이나 중앙관서의 장이 소유자 없는 부동산에 대한 소유자 등록을 신청하는 경우 지적소관청은 지체없이 등록하여야 한다.

⑤ 미등기 토지에 대하여 토지소유자의 성명 또는 명칭, 주민등록번호, 주소 등에 관한 등록사항이 명백히 잘못된 경우에는 가족관계 기록사항에 관한 증명서에 따라 정정하여야 한다.

13. 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 필요하다고 인정하는 경우에는 관할 등기관서의 등기부를 열람하여 지적공부와 부동산등기부가 일치하는지 여부를 조사·확인하여야 한다.

② 축척변경 시행지역의 토지표시는 지적공부에 등록된 때에 토지의 이동이 있는 것으로 본다.

③ 지적소관청은 토지의 이동이 있는 경우에 토지이동정리 결의서를 작성하여야 한다.

④ 지적소관청은 토지소유자의 변동 등에 따라 지적공부를 정리하려는 경우에는 소유자정리 결의서를 작성하여야 한다.

⑤ 행정구역의 명칭이 변경되었으면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.

14. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령 상 다음 내용 중 옳은 것은?

① 신규등록을 마친 지적소관청은 지체없이 등기촉탁을 하여야 한다.

② 토지소유자의 신청이 없어서 토지의 표시를 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 등록한 경우에는 해당 토지소유자에게 통지할 필요가 없다.

③ 지적정리의 통지를 하는 경우 토지 표시에 관한 변경등기가 필요한 경우에는 그 등기완료의 통지서를 접수한 날부터 15일 이내 토지소유자에게 통지하여야 한다.

④ 지적정리의 통지를 하는 경우 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우에는 지적공부에 등록한 날부터 15일 이내 토지소유자에게 통지하여야 한다.

⑤ 지적소관청이 하는 등기촉탁은 국가가 토지소유자를 위하여 하는 것으로 본다.

15. 지적측량에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 토지소유자 등 이해관계인은 지적측량수행자에게 지적측량을 의뢰하여야 한다.

② 지적측량수행자는 지적측량 의뢰를 받은 때에는 지적측량 수행계획서를 그 다음 날까지 지적소관청에 제출하여야 한다.

③ 지적현황측량과 경계복원측량을 한 지적측량수행자는 측량성과에 대한 검사를 받아야 한다.

④ 합병에 따른 경계·좌표 또는 면적은 따로 지적측량을 하지 아니한다.

⑤ 지적삼각점성과의 열람이나 등본발급은 시·도지사 또는 지적소관청에 신청하고, 지적삼각보조점성과 및 지적도근점성과에 대한 열람이나 등본발급은 지적소관청에 신청하여야 한다.

16. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지적기준점을 22점 설치하여 지적측량을 할 때 측량기간은 얼마인가?

① 5일 ② 9일 ③ 10일
④ 11일 ⑤ 12일

17. 다음 괄호에 들어갈 올바른 내용은?

> 지적측량 의뢰인과 지적측량수행자가 서로 합의하여 따로 기간을 정하는 경우에는 그 기간에 따르되, 전체 기간의 (㉠)은 측량기간으로, 전체 기간의 (㉡)은 측량검사 기간으로 본다.

① ㉠ : 2분의 1, ㉡ : 2분의 1
② ㉠ : 3분의 2, ㉡ : 3분의 1
③ ㉠ : 3분의 1, ㉡ : 3분의 2
④ ㉠ : 4분의 3. ㉡ : 4분의 1
⑤ ㉠ : 5분의 3, ㉡ : 5분의 2

18. 지적위원회에 대한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 시·도에 지방지적위원회를 둔다.

② 지방지적위원회 및 중앙지적위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 제외하고 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성한다.

③ 위원장 및 부위원장을 제외한 위원의 임기는 2년으로 한다.

④ 중앙지적위원회의 위원은 지적에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토교통부장관이 임명하거나 위촉한다.

⑤ 지적기술자의 업무정지 처분 및 징계요구에 관한 사항은 중앙지적위원회의 심의·의결사항이다.

19. 지적측량의 적부심사에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적측량 적부심사청구를 받은 시·도지사는 30일 이내에 다툼이 되는 지적측량의 경위 및 성과 등을 조사하여 지방지적위원회에 회부하여야 한다.

② 의결서를 받은 자가 지방지적위원회의 의결에 불복하는 경우에는 그 의결서를 받은 날부터 90일 이내에 국토교통부장관을 거쳐 중앙지적위원회에 재심사를 청구할 수 있다.

③ 지적측량 적부심사청구를 회부받은 지방지적위원회는 그 심사청구를 회부받은 날부터 60일 이내에 심의·의결하여야 한다.

④ 지방지적위원회나 중앙지적위원회는 부득이한 경우 그 심의기간을 해당 지적위원회의 의결을 거쳐 30일 이내에서 한 번만 연장할 수 있다.

⑤ 중앙지적위원회로부터 의결서를 받은 국토교통부장관은 그 의결서를 지적소관청에게 송부하여야 한다.

20. 지상건축물 등의 현황을 지적도 및 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데에 필요한 지적측량은?

① 지적확정측량

② 경계복원측량

③ 지적현황측량

④ 지적재조사측량

⑤ 등록말소측량

21. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령 상 지적측량기간 및 검사기간에 대한 다음 ( )에 들어갈 내용으로 올바른 것은?

> 지적측량의 측량기간은 (㉠)일로 하며, 측량검사기간은 (㉡)일로 한다. 다만, 지적기준점을 설치하여 측량 또는 측량검사를 하는 경우, 지적기준점이 (㉢)이하인 경우에는 4일을, (㉣)점을 초과하는 경우에는 4일에 (㉤)점을 초과하는 4점마다 (㉥)일을 가산한다.

	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥
①	5일	5일	12점	12점	12점	5일
②	5일	4일	15점	15점	15점	3일
③	5일	4일	15점	15점	15점	1일
④	7일	5일	12점	12점	12점	3일
⑤	4일	5일	15점	15점	15점	1일

22. 다음 중 중앙지적위원회의 심의·의결사항이 아닌 것은?

① 지적측량적부심사

② 지적 관련 정책 개발 및 업무 개선 등에 관한 사항

③ 지적측량기술의 연구·개발 및 보급에 관한 사항

④ 지적기술자의 업무정지 처분 및 징계요구에 관한 사항

⑤ 측량기술자 중 지적분야 측량기술자(이하 “지적기술자”라 한다)의 양성에 관한 사항

23. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 지적측량의 적부심사에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 토지소유자, 이해관계인 또는 지적측량수행자는 지적측량성과에 대하여 다툼이 있는 경우에는 관할 시·도지사를 거쳐 지방지적위원회에 지적측량 적부심사를 청구할 수 있다.

② 시·도지사는 중앙지적위원회의 의결서를 받은 경우에는 그 의결서 사본에 지방지적위원회의 의결서 사본을 첨부하여 지적소관청에 보내야 한다.

③ 지적측량 적부심사청구를 회부받은 지방지적위원회는 그 심사청구를 회부받은 날부터 60일 이내에 심의·의결하여야 한다.

④ 지방지적위원회나 중앙지적위원회는 부득이한 경우 그 심의기간을 해당 지적위원회의 의결을 거쳐 30일 이내에서 한 번만 연장할 수 있다.

⑤ 중앙지적위원회로부터 의결서를 받은 국토교통부장관은 그 의결서를 지적소관청에게 송부하여야 한다.

24. 다음 ( )에 들어갈 사항으로 옳은 것은?

◎ 지방지적위원회의 의결서를 송부받은 시·도지사는 의결서를 받은 날부터(㉠)이내에 지적측량 적부심사 청구인 및 이해 관계인에게 그 의결서를 통지 하여야 한다.

◎ 위원장이 중앙지적위원회의 회의를 소집할 때에는 회의 일시·장소 및 심의 안 건을 회의 (㉡) 전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다.

① ㉠ 7일 ㉡ 5일

② ㉠ 5일 ㉡ 7일

③ ㉠ 15일 ㉡ 7일

④ ㉠ 7일 ㉡ 15일

⑤ ㉠ 20일 ㉡ 30일

공시법 3회 7/17(금)

양진영 교수 정답

1	⑤	21	③
2	②	22	①
3	①	23	⑤
4	④	24	①
5	⑤		
6	②		
7	③		
8	②		
9	④		
10	①		
11	⑤		
12	④		
13	②		
14	③		
15	③		
16	④		
17	④		
18	②		
19	⑤		
20	③		